Doctrine

TAR Roma, sez. II, sentenza breve 05/08/2020, n. 8993

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. II, sentenza breve 05/08/2020, n. 8993

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 8993

Data del deposito : 5 agosto 2020

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2020

N. 08993/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03957/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3957 del 2020, proposto da PI EG, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Cirilli e Valentina Terrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Frigenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma Via Tempio di Giove 1 , ;

per l'annullamento

-della Determinazione Dirigenziale, Rep. n. QC/86/2020 – Prot. n. QC/2821/2020, emessa il 17 Gennaio 2020 e notificata all'interessata il 6 marzo 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 il dott. Filippo Maria Tropiano;

1.Parte ricorrente ha impugnato la determina indicata in epigrafe, con la quale i competenti uffici comunali le hanno intimato il rilascio dell'immobile descritto in atti sito in Roma, Via Massa Marittima n. 1, in quanto occupato senza titolo, contestualmente comunicando l'avvio del procedimento finalizzato alla riacquisizione forzosa.

L'istante ha articolato i seguenti motivi di diritto, dai quali si inferirebbe l'illegittimità dell'atto gravato:

1. Violazione di legge – illegittimità dell'atto alla luce del rapporto contrattuale di fatto in essere tra le parti;

2. Incompetenza della PA – nullità dell'atto – eccesso di potere;

Ha concluso per l'annullamento dell'atto, previa concessione di tutela cautelare.

Si è costituita Roma Capitale, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 17 giugno 2020 e quivi trattenuta in decisione con espresso avviso ex art. 60 cpa.

2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, rileva il Collegio l'infondatezza del ricorso.

3. Giova ricordare che l'immobile di cui è causa è un alloggio di servizio, sito all'interno del complesso scolastico "Collodi" in Roma, Via Massa Marittima n. 1, di

proprietà di Roma Capitale, originariamente occupato dal marito della ricorrente, che espletava le funzioni di custode della scuola Collodi.

Dopo la morte del predetto, l'odierna ricorrente ha continuato ad abitare nell'alloggio.

Con nota prot. 52033 del 9.4.2019, il Municipio XI ha chiesto al Dipartimento Patrimonio di attivare il procedimento di rilascio dell'alloggio di cui è causa – occupato senza titolo alcuno dalla ricorrente dopo il decesso del marito - in quanto lo stesso si rendeva necessario per ivi trasferire l'Asilo ID GI e GI –già allocato in un immobile sito in Via Ventimiglia n. 13, di proprietà dell'Ater che doveva essere restituito; nella predetta nota prot. 52033/2019, il Municipio precisava altresì, che *"la porzione di edificio che oggi accoglie l'alloggio del custode dovrebbe essere utilizzata per tutti i locali di servizio del ID"*.

Stante quanto sopra, il Dipartimento Patrimonio, con nota prot. 22051 del 12.6.2019, di avvio del procedimento, ha richiesto alla Sig.ra EG *"l'immediato rilascio dell'alloggio in argomento, che risulta occupato senza titolo dalla S.V., in quanto vedova dell'ex custode SE PI, pur non svolgendo alcuna funzione all'interno della scuola che possa giustificare la permanenza nel suddetto alloggio"* avvertendo, altresì, l'odierna ricorrente della possibilità di presentare le sue controdeduzioni.

La Sig.ra EG non ha presentato deduzioni difensive.

Quindi, con la gravata DD rep. 86/2020, il Dipartimento Patrimonio ha disposto il rilascio dell'alloggio di servizio di cui è causa, sito in Via Massa Marittima n. 1, presso la scuola Collodi, nei confronti della ricorrente o di chiunque lo occupi senza titolo.

4. Ciò posto, quanto alla prima doglianza, non vi è alcun dubbio che il rapporto in essere col defunto marito della ricorrente è venuto a cessare con la morte dello stesso, non potendosi configurare alcuna ultrattività del rapporto in capo all'esponente medesimo.

Né può rilevare l'avvenuto pagamento di un corrispettivo che la ricorrente avrebbe continuato a versare in favore dell'amministrazione, il quale al più può essere qualificato come una sorta di indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile.

Alcuna conversione formale in rapporto negoziale ovvero alcuna ipotesi di rapporto contrattuale di fatto può essere infatti ipotizzata.

Da una parte, va ricordato che la P.A. è sempre vincolata al rispetto della forma scritta *ad substantiam* , onde principiare un rapporto negoziale, come affermato dalla giurisprudenza unanime.

Dall'altra parte, neppure paiono configurabili quelle ipotesi tipiche in cui un rapporto fondato su un affidamento qualificato possa modellarsi sulla falsariga di un contratto tipico, posto che quella che viene in questione non è altro che la normale evenienza rappresentata dalla cessazione di un rapporto negoziale intuitu personae, con permanenza senza titolo nell'immobile di un soggetto non legittimato.

5. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere disatteso.

La ricorrente assume che l'immobile di cui è causa rientra nel patrimonio disponibile della P.A. con la conseguenza che, per rientrare in possesso dello stesso, Roma Capitale non avrebbe potuto esercitare l'autotutela esecutiva, ma avrebbe dovuto fare ricorso agli ordinari mezzi di tutela innanzi al Giudice Ordinario.

In effetti, risulta dagli atti che l'immobile de quo è sito all'interno del complesso scolastico Collodi (immobile adibito ad alloggio di servizio del custode del complesso scolastico) e che lo stesso (v. nota del Dipartimento Patrimonio, prot. 87494 del 27.5.2020) è pertinenza e servizio dell'intero plesso e pertanto risulta ascritto alla categoria inventariale dei beni indisponibili, in quanto utilizzato per fini sociali e/o istituzionali".

Infatti, come esposto in fatto, con nota prot. 52033 del 9.4.2019, il Municipio XI ha chiesto al Dipartimento Patrimonio di attivare il procedimento di rilascio dell'alloggio di cui è causa – occupato senza titolo alcuno dalla ricorrente dopo il decesso del marito - in quanto lo stesso si rendeva necessario per ivi trasferire l'Asilo ID GI e GI –già allocato in un immobile sito in Via Ventimiglia n. 13, di proprietà dell'Ater che doveva essere restituito; nella predetta nota prot. 52033/2019, il Municipio precisava altresì, che "la porzione di edificio che oggi accoglie l'alloggio del custode dovrebbe essere utilizzata per tutti i locali di servizio del ID".

In sostanza dunque, come correttamente dedotto dalla difesa capitolina, la collocazione all'interno del complesso scolastico Collodi e la natura pertinenziale rispetto all'utilizzo scolastico e, quindi, ad un fine istituzionale, determinano l'appartenenza dell'immobile al patrimonio indisponibile (v. giurisprudenza citata dalla difesa di Roma Capitale).

Ne consegue la sussistenza del potere di autotutela esecutiva come intestato e correttamente esercitato dall'amministrazione nei riguardi di un bene, di tal natura, abusivamente occupato.

6. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso devono essere ritenuti infondati ed il ricorso di conseguenza rigettato.

Sussistono tuttavia le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda -, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi di legge, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore

Luca Iera, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Filippo Maria Tropiano Francesco Riccio

IL SEGRETARIO